



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



CONTRATO Nº 12/2017/PD.01

Contrato que entre si celebram de um lado, o **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR** e do outro **CASA DOS COLCHÕES LTDA – EPP**, para os fins que nele se declaram.

O **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR**, com sede na Rua Firmino Rosa, s/n - Centro - CEP: 63.700-000 - Crateús – CE, inscrito no CNPJ sob o nº 13.427.383/0001-20, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, representado pela Diretora Executiva do Consórcio Público, Sra. **Maria de Fátima Bandeira de Aragão**, brasileira, inscrita no CPF sob o Nº 060.555.403-04 e do outro lado **CASA DOS COLCHÕES LTDA – EPP**, com sede a Ru Dom Pedro II, nº 631, Centro, Crateús - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 09.446.097/0001-35 e no CGF sob o nº 06.828134-0, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, representada por sua sócia administradora, Sra. **Maria Alsai Almeida Machado**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 118.284.713-72, tendo em vista a Dispensa de licitação 12/2017/PD, resolvem celebrar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO:

O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei 11.107/2005.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos eletrônico destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas e ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, conforme descrito abaixo.

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1.	Telefone sem fio digital, com identificador de chamadas, agenda para no mínimo 30 nomes e números, com serviço de rediscagem, 220V, incluindo cabo adaptador, fio telefônico e baterias recarregáveis destinado ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR	01	Und.	159,00	159,00
2.	Forno micro-ondas de 25 litros, na cor branca, no mínimo 800W, 220 volts, com trava de segurança, com memória, painel digital, prato giratório, selo PROCEL A, destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEOR	02	Und.	649,00	1.298,00
Total Geral					1.457,00



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSCMR



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: O objeto contratual tem um valor total de R\$ 1.457,00 (Um mil quatrocentos e cinquenta e sete reais).

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS: O prazo de validade do presente contrato será até 31 de dezembro de 2017 a contar da data de assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos do presente objeto correrão por conta do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús na dotação sob o nº 01.01.10.302.0001.2.001, 01.01.10.302.0001.2.002. Elemento de Despesas: 4.4.90.52.00.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias através de cheque nominal entregue ao representante do contratado ou através de ordem bancária, após a apresentação das respectivas notas fiscais e recibos à tesouraria, juntamente com as certidões referentes a regularidade fiscal e trabalhista e depois de atestado o recebimento definitivo do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- 7.1. Entregar os equipamentos conforme especificação contida no Projeto Básico e conforme solicitado nas ordens de compras;
- 7.2. Os equipamentos deverão ser entregue junto ao Centro de Especialidades Odontológicas CEO, conforme ordem de compra expedida, correndo as suas expensas todo material e frete que se fizer necessário para entrega do mesmos;
- 7.3. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as certidões referentes a regularidade fiscal e trabalhista e qualificação exigidas na lei;
- 7.4. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 7.5. Responsabilizar-se pela quitação de todos os encargos tributários fiscais, trabalhistas previdenciários, incidentes sobre o material ora contratado;

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 8.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como fiscalizar a execução da entrega do material nas condições contratadas, realizando os pagamentos nos prazos devidos, devendo ainda:
- 8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- 8.3. Fiscalizar através da fiscal, assim disposto: Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Sra. Adriana Costa Torres.
- 8.4. Exigir a fiel observância das disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente à CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas;
- 8.5. Aprovar o pagamento devido pela entrega do equipamento, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências deste Termo de Referência e do contrato;



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



8.6. Rejeitar no todo ou em parte, o material que estejam em desacordo com o Termo de Referência e proposta de preços apresentada pelo vencedor e que esteja em desacordo com o Contrato;

8.7. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO: Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo artigo 65 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, após a devida justificação administrativa.

§1º: Os reajustes serão realizados, devidamente justificados, aplicando-se sempre a correção feita pelo IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado.

§2º: No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá solicitar formalmente a Administração, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado ao procurador para o devido parecer.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES:

10.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das seguintes sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) Advertência.
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do licitante em assinar o instrumento contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
- c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na execução do serviço, sobre o valor do contrato.
- d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do serviço; desistência de entregar o material ou realizar o serviço.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

10.2. O valor da multa aplicada será deduzida pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Consórcio comunicará à CONTRATADA.

10.3. Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA ficará obrigada a recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús (o número da Conta será informado pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús). Se não o fizer, será encaminhado ao Procurador para cobrança e processo de execução.

10.4. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para,



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSCMR



ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús pelo infrator:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar. De contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade do direito de licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação pela própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Crateús.

Crateús - CE, 21 de junho de 2017.

Maria de Fátima Bde Aragão
**Consórcio Público de Saúde da
 Microrregião de Crateús - CPSCMR**
 CONTRATANTE
Maria de Fátima Bandeira de Aragão
 Diretora Executiva do Consórcio

Maria Alsai Almeida Machado
CASA DOS COLCHÕES LTDA - EPP
 CONTRATADA
Maria Alsai Almeida Machado
 Sócia Administradora

CASA DOS COLCHÕES LTDA
 CNPJ: 09.446.097/0001-35
 Rua D. Pedro II, 631

TESTEMUNHAS:

- 1ª *Francisco Flávio Lopes Lima* CPF Nº 260.545.233-68
- 2ª *Francisca Rustineia Rodrigues Gomes* CPF Nº 816.183.363-04